

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Aplicație mobilă: Mystia
Data ultimei actualizări: 19 iunie 2026

1. Obiet

Prezenții Termeni și Condiții de Utilizare („TCU”) au ca scop definirea modalităților și condițiilor în care **Domnul Morgan NOUËT**, acționând sub denumirea comercială **Garias Interactive** (denumit în continuare „Editorul” sau „noi”), în cadrul unui Contract de Sprijin pentru Proiecte Antreprenoriale (Contract CAPE) încheiat cu incubatorul de afaceri Odacio, pune la dispoziție aplicația mobilă de cartomanție asistată de inteligența artificială **Mystia** („Aplicația”) și serviciile asociate acesteia („Serviciul”), precum și drepturile și obligațiile utilizatorilor („Utilizatorul” sau „dumneavoastră”).

Suportul juridic, social și fiscal al activității este asigurat de: **ODACIO - COUVEUSE D'ENTREPRENEURS DE CHARENTE-MARITIME**, Societate pe acțiuni simplificată (SAS), cu sediul social în **2 RUE BRAILLE, 17000 LA ROCHELLE**, înmatriculată la Registrul Comerțului (RCS) din La Rochelle sub numărul SIREN **433 497 310**. Număr de TVA intracomunitar: **FR41433497310**.

2. Acceptarea TCU

Prin instalarea, accesarea sau utilizarea Aplicației, recunoașteți că ați citit, înțeles și acceptat fără rezerve prezenții TCU. Dacă nu acceptați în totalitate sau parțial acești TCU, trebuie să încetați imediat utilizarea Aplicației.

3. Acces și eligibilitate

Aplicația este disponibilă pe Google Play Store și Apple App Store.

Trebuie să aveți cel puțin 16 ani (sau vârsta legală superioară necesară în țara dumneavoastră) și să aveți capacitatea juridică de a încheia un contract.

Editorul își rezervă dreptul de a suspenda sau de a șterge, fără notificare prealabilă, orice cont sau acces în cazul încălcării TCU.

4. Description du Service

Aplicația permite:

1. Extragerea virtuală a cărților de tarot sau de oracol.
2. Consultarea interpretărilor textuale tradiționale ale cărților (funcționalitate gratuită).
3. Primirea, prin intermediul unui modul de inteligență artificială, a unui rezumat personalizat („Rezumat IA”) bazat pe combinația cărților (funcționalitate premium).

AVERTISMENT: Rezumatele IA sunt generate în mod automat și au un caracter exclusiv ludic și de divertisment. Acestea nu constituie consultanță profesională, financiară, juridică, medicală, psihologică sau de altă natură și nici un îndemn de a lua sau de a nu lua o decizie. Rămâneți singurul responsabil pentru acțiunile, alegerile și interpretările dumneavoastră.

5. Modelul economic

5.1 Versiunea Freemium

Aplicația oferă o versiune gratuită care permite accesul fără costuri la extragerile virtuale și la interpretările textuale tradiționale.

De asemenea, Editorul poate, la discreția sa exclusivă, să ofere avantaje de bun venit sau credite de descoperire care permit testarea funcționalităților Premium (cum ar fi Rezumatul IA). **Numărul de credite eventual oferite, condițiile lor de alocare și durata lor de valabilitate sunt specificate direct în cadrul Aplicației.** Editorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a elimina aceste oferte de descoperire în orice moment, fără notificare prealabilă, în special în cadrul unor teste promoționale sau al evoluției modelului economic al Aplicației.

5.2 Abonamente Premium

Pentru a debloca Rezumatele IA, Utilizatorul poate subscrie la diferite formule de abonament (Săptămânal, Lunar sau Anual). **Tarifele aplicabile, precum și monedele corespunzătoare, sunt cele afișate în mod clar și explicit în cadrul Aplicației în momentul subscrierii.** Tarifele pot varia în funcție de:

- Țara de reședință a Utilizatorului (taxe locale și rate de schimb valutar).
- Ofertele promoționale în curs sau testele de tarifare efectuate de Editor.

Odată ce subscrierea este validată prin intermediul serviciilor de plată terțe (Apple sau Google), prețul afișat în momentul achiziției este garantat pentru întreaga durată a perioadei de abonament alese.

6. Plată – Reînnoire – Anulare

Plățile sunt procesate de Google Play sau Apple App Store, în funcție de platforma dumneavoastră. Noi nu stocăm nicio dată bancară.

- Abonamentul se prelungește în mod tacit la sfârșitul fiecărei perioade, cu excepția cazului în care este reziliat de către dumneavoastră cu cel puțin 24 de ore înainte de sfârșitul perioadei în curs, prin intermediul setărilor Store-ului dumneavoastră.

- Vă puteți gestiona sau anula abonamentul în orice moment din setările contului dumneavoastră Google sau Apple.
- Nu se efectuează nicio rambursare parțială pentru perioada de abonament începută, cu excepția cazului în care politicile Google Play sau Apple App Store sau dispozițiile legale obligatorii prevăd altfel.

7. Dreptul de retragere

În conformitate cu Directiva UE 2011/83/UE și Codul consumului din Franța, precum și cu standardele internaționale privind vânzarea de conținut digital, vă exprimăm acordul expres ca executarea Serviciului să înceapă imediat după achiziție. **Prin urmare, renunțați la orice drept de retragere sau perioadă de reflecție din momentul în care conținutul digital este furnizat.**

8. Obligațiile și conduita Utilizatorului

Vă angajați să:

- Utilizați Aplicația în conformitate cu legile și reglementările în vigoare și cu prezenții TCU;
- Nu încercați să accesați codul sursă și nici să îl decompilați;
- Nu deturnați Serviciul în scopuri ilicite (fraudă, hărțuire, defăimare etc.);
- Respectați drepturile de proprietate intelectuală ale Editorului și ale terților.

9. Proprietate intelectuală

9.1 Elementele Editorului

Aplicația, conținutul acesteia (în special marca **Mystia**, denumirea comercială **Garias Interactive**, codurile sursă, textele, elementele grafice, logo-urile, algoritmi de extragere, bazele de date etc.) sunt protejate prin drepturi de autor și prin legile referitoare la proprietatea intelectuală.

Aceste elemente sunt proprietatea exclusivă a **Domnului Morgan NOUËT**. Orice reproducere, reprezentare sau adaptare neautorizată a acestor elemente este strict interzisă.

9.2 Elementele vizuale și Inteligența Artificială

Elementele vizuale și ilustrațiile prezente în Aplicație au fost generate de Editor prin intermediul platformei **OpenAI**, cu o licență comercială completă în conformitate cu condițiile de utilizare ale acestei platforme. Utilizatorul nu deține niciun drept de proprietate asupra acestor elemente, dar beneficiază de un drept de utilizare privată, limitată și necomercială în cadrul strict al utilizării Serviciului.

9.3 Conținutul generat de Utilizator

Utilizatorul acordă Editorului o licență neexclusivă, gratuită și mondială de utilizare a conținuturilor pe care le generează în cadrul Aplicației (întrebări adresate, alegeri de extrageri etc.) în scopuri exclusiv tehnice, statistice sau de îmbunătățire a serviciului, cu respectarea Politicii de Confidențialitate.

10. Absența consultanței profesionale

Clauză de limitare a răspunderii:

1. **Fără consultanță:** Informațiile furnizate, inclusiv Rezumatele IA, sunt destinate exclusiv divertismentului. Acestea nu înlocuiesc în niciun moment avizul unui profesionist calificat (medic, consultant financiar, avocat etc.).
2. **Deciziile Utilizatorului:** Recunoașteți că sunteți pe deplin responsabil pentru deciziile și acțiunile dumneavoastră. Editorul își declină orice răspundere pentru pierderile sau daunele (directe, indirecte, subsecvente, corporale, materiale sau imateriale) rezultate din:
 1. Încrederea acordată unei extrageri, unui text explicativ, unui Rezumat IA sau oricărei informații provenite din Serviciu;
 2. Interpretarea personală a cărților sau a Rezumatelor IA;
 3. Orice acțiune sau absență a unei acțiuni bazate pe aceste informații.
3. **Limitarea garanției:** Serviciul este furnizat „ca atare” și „în funcție de disponibilitate”, fără nicio garanție de acuratețe, fiabilitate sau adecvare pentru un anumit scop.

11. Limitarea răspunderii

În măsura permisă de lege:

Răspunderea noastră cumulată, pentru toate daunele combinate, este limitată la suma efectiv plătită de Utilizator pentru abonament în ultimele 12 luni;

Nu vom fi răspunzători pentru daunele indirecte sau imprevizibile, inclusiv pierderea de profit sau pierderea unei șanse. Nicio dispoziție din prezenții TCU nu exclude sau limitează răspunderea pe care legea interzice să o excludă sau să o limiteze.

12. Suspendare – Reziliere

Putem suspenda sau rezilia accesul dumneavoastră la Serviciu, imediat și fără notificare prealabilă, în caz de:

- Încălcare a prezenților TCU;
- Neplată a unui abonament;
- Solicitare din partea autorităților competente sau obligație legală.

13. Modificări ale Serviciului și ale TCU

Ne rezervăm dreptul de a:

- Modifica sau întrerupe total sau parțial Serviciul în orice moment;
- Actualiza prezenții TCU pentru a reflecta evoluțiile legale, tehnice sau funcționale ale Serviciului.

TCU revizuiți se aplică din momentul publicării lor în Aplicație. Dacă continuați să utilizați Serviciul după actualizare, se consideră că i-ați acceptat.

În caz de dezacord cu noii TCU, Utilizatorul își poate închide contul în orice moment, fără costuri, din cadrul Aplicației sau contactând serviciul de asistență.

14. Date cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal este guvernată de Politica noastră de Confidențialitate distinctă, accesibilă în Aplicație. În conformitate cu GDPR, beneficiați de drepturi de acces, rectificare, ștergere, opoziție și portabilitate, pe care le puteți exercita la adresa: **my.mystia.contact@gmail.com**

15. Servicii terțe

Aplicația poate integra sau trimite către servicii terțe (App Store, Play Store, platforme de plată, rețele sociale). Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la conținutul, practicile sau politicile acestor terți. Utilizatorii sunt invitați să consulte termenii și condițiile respectivelor servicii.

16. Nulitate parțială

Dacă o clauză din prezenții TCU este declarată nulă sau inaplicabilă, celelalte dispoziții vor rămâne în vigoare. Clauza în litigiu va fi înlocuită cu o dispoziție valabilă, care se apropie cât mai mult posibil de intenția inițială.

17. Legea aplicabilă și jurisdicția

17.1 Legea aplicabilă

Prezenții TCU sunt guvernați de legea franceză.

17.2 Norme juridice obligatorii pentru protecția consumatorului

Independent de clauza 17.1, Utilizatorul beneficiază, de asemenea, de dispozițiile obligatorii și de drepturile de protecție a consumatorului prevăzute de legislația țării sale de reședință obișnuită, atunci când acestea sunt mai favorabile.

17.3 Soluționarea litigiilor în afara Uniunii Europene

17.3.1 - Etapa amiabilă obligatorie:

Înainte de orice acțiune în instanță, Utilizatorul se angajează să încerce soluționarea diferendului pe cale amiabilă, contactând Editorul la adresa my.mystia.contact@gmail.com.

17.3.2 - Utilizatorii din Uniunea Europeană:

În cazul în care reclamația transmisă serviciului de asistență eșuează, Utilizatorul poate recurge la platforma de Soluționare Online a Litigiilor (SOL) a Comisiei Europene.

17.3.3 - Utilizatorii din afara Uniunii Europene (în special SUA/Canada)

Orice litigiu referitor la prezenții TCU va fi soluționat prin **arbitraj final și obligatoriu**, cu excepția cazului în care legea locală a Utilizatorului interzice acest lucru. Utilizatorul renunță în mod expres la orice acțiune colectivă (Class Action). Arbitrajul se va desfășura exclusiv prin mijloace electronice.

18. Contact pentru întrebări sau reclamații

Email : my.mystia.contact@gmail.com